

당정 간담회('26.7.13.)

주요 추진법안 설명

2026. 7.



공정거래위원회

목 차

I. 일반 현황 1

II. 주요 추진 법안 3

1. 법 위반 제재 기준의 합리성 및 실효성 제고 3

2. 대규모유통업자 정산기한 단축 7

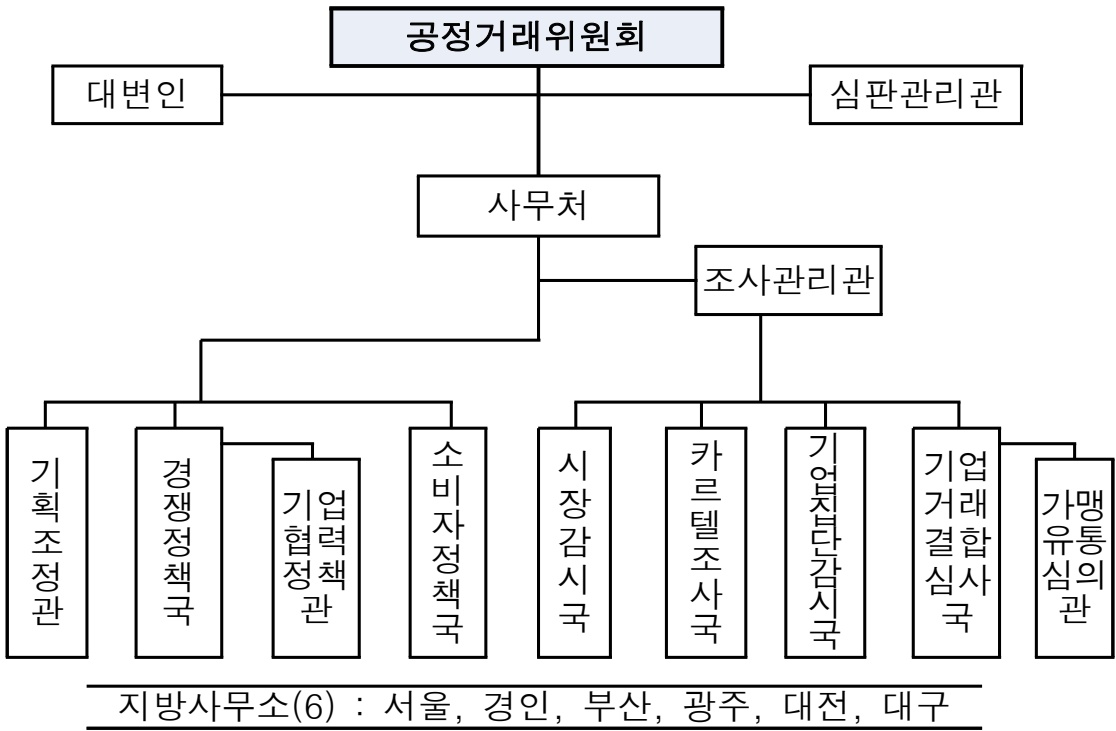
3. 온라인플랫폼 입점업체 보호방안 마련 8

4. 동반성장을 위한 乙의 협상력 강화 9

I. 일반현황

□ 기구 및 조직

- 위원회 : 위원장, 부위원장, 상임위원 4인, 비상임위원 5인
- 사무처 : 본부(1처 1관리관 6국 4관 1대변인), 6개 지방사무소



□ 정원 및 현원

- 정무직(2), 일반직(812), 별정직(1) 등 총 815명

(2026. 7. 1. 기준, 단위: 명)

구분	정무직	고위공무원	3·4급	4급	4·5급	5급	6급이하	별정직 등	계
정 원	2	18	13	43	53	276	404	6	815
현 원	2	16	12	45	42	242	333	5	697

□ 2025년 예산 현황

- 세입 6,097억 원, 세출 1,892억 원*

* 산하기관인 한국소비자원 571억 원, 한국공정거래조정원 458억 원 출연금 포함

□ 소관법률 현황 : 총 13개 법률 운용 중

- 경쟁 및 공정거래 분야(5): 공정거래법, 하도급법, 가맹사업법, 대규모유통업법, 대리점법
- 소비자 분야(8): 소비자기본법, 표시광고법, 약관법, 할부거래법, 방문판매법, 전자상거래법, 제조물책임법, 중대재해처벌법 타부처와 공동소관

□ 공정위의 성격 : 독립적 성격을 가진 합의제 중앙행정기관

- 자유롭고 공정한 시장질서 구축을 주된 기능으로 하는 중앙행정기관으로서 경쟁정책과 소비자정책 등을 수립·집행
- 헌법상 독립기관은 아니나, 합의제 운영, 공정거래위원 임기·신분보장으로 독립성과 정치적 중립성 확보
 - 대심구조* 하에 소관 법률 위반사건에 대하여 위원회 심의·의결**

* 독임제 행정기관과 달리 사무처가 원고, 기업은 피고, 위원회가 재판부의 기능 수행

** 9명의 전원회의 또는 3명의 소회의에서 범위반 제재조치 등을 합의로 결정

□ 공정위의 기능

기 능	정책분야	주요 내용
경쟁 촉진	경쟁정책	독점력 남용, 담합, 경쟁제한적 M&A 등 시정, 경쟁제한적 규제개선
대·중소기업간 공정거래질서 확립	기업거래·유통정책	대기업의 우월적 지위 남용으로부터 중소기업 보호, 가맹·유통·대리점 분야 경제적 약자 보호
부당한 경제력집중 방지	대기업집단 정책	대기업집단 소유·지배구조 개선, 부당한 내부거래 등 시정
소비자 권익증진	소비자정책	소비자 역량 강화 및 소비자피해 예방·구제

II. 주요 추진 법안

1. 법 위반 제재 기준의 합리성 및 실효성 제고

가. 주요 내용 및 발의 현황

- 실효적인 범위반 억제력 확보를 위해 ▲과징금 상한을 상향하고 ▲조사 불응에 대한 과징금 등을 도입하되, 과도한 ▲경제형벌은 합리화
- (과징금 상한 상향) 기업들의 반복적·관행적 법 위반을 방지하고 범위반 억제력을 제고하기 위해 공정위 소관 7개 법률의 과징금 상한 대폭 상향

<참고> 주요 위반행위 유형별 과징금 상한 상향안(26.2 발의, 계류 중) (붙임2)

구분	정률 과징금 상한	정액 과징금 상한
① 공정거래법 (김남근 의원안)	시지남용행위	관련매출액의 6% → 20% 20억 → 100억
	부당한 공동행위	관련매출액의 20% → 30% 40억 → 200억
	불공정·재판가유지 등	관련매출액의 4% → 10% 10억 → 50억
	부당지원행위 등	직전 3년 평균매출액의 10% → 유지 40억 → 200억
② 하도급법 (김승원 의원안)	하도급대금의 2배 → 유지	20억 → 100억
③ 가맹사업법 (허영 의원안)	가맹본부 매출액의 2% → 유지	5억 → 50억
④ 대규모유통업법 (김승원 의원안)	관련 납품대금이나 연간납대료 → 유지	5억 → 50억
⑤ 대리점법(허영 의원안)	범위반 금액의 1배 → 2배	5억 → 50억
⑥ 표시광고법 (김승원 의원안)	관련매출액의 2% → 10%	5억 → 50억
⑦ 전자상거래법 (김남근 의원안)	영업정지 같음 → 10%	영업정지 같음 → 50억

- (형벌 정비) 행위 외형만으로 위법성을 판단하기 어렵거나(시지남용행위 등), 절차 위반 성격이 큰 행위(보고서 제출 의무위반 등) 등에 대한 형벌 폐지

* 범부처 「경제형벌 합리화 TF」를 통해 과제를 선정한 뒤, 당정협의를 통해 발표(25.9, 25.12)

<참고> 형벌 폐지 대상 주요 범위반행위(26.2 발의, 계류 중) (붙임1)

법안명	형벌 폐지 대상 주요 범위반행위
공정거래법 (김남근 의원안)	시지 남용행위
	기업집단 관련 범위반행위 등
	신고의무 위반
	시장지배적사업자의 지위남용행위
가맹사업법 (허영 의원안)	불공정거래행위
	정보공개서 등 미제공·지연제공
대규모유통업법 (김승원 의원안)	불공정거래행위
	배타적 거래 및 거래 방해 행위
대리점법 (허영 의원안)	불공정거래행위
	부당한 구입강제 행위·이익제공 강요 등
하도급법 (김승원 의원안)	불공정거래행위
	부당한 위탁취소의 금지, 하도급대금의 지급 등 위반

* 담합, 부당지원행위, 사익편취행위, 보복조치 행위, 기술탈취 행위 등 사회적 비난 가능성이 높고 중소기업자에 큰 피해를 야기하는 행위는 여전히 형벌 존치

- (조사권 강화) 공정거래법 등 9개 법률 개정안 발의 (26.3월, 계류 중)
 - * 공정거래법·전자상거래법·할부거래법(김남근의원안), 하도급법, 대규모유통업법, 표시광고법(김승원의원안), 가맹사업법, 대리점법, 방문판매법(허영의원안)
- 조사불응시 과징금은 총매출액의 1%(200억원), 이행강제금은 일평균 매출액의 5%(2,000만원)까지 부과할 수 있도록 경제적 제재 대폭 강화

나. 예상 쟁점

- 과징금 상한이 상향됨에 따라 기업 부담이 가중된다는 비판 제기 가능
 - 개정안은 과징금 상한을 주요 선진국 수준으로 현실화*시킴으로써, 과징금이 실질적인 범위반 억제 수단으로써 기능할 수 있도록 하는 것임
 - * (예시) EU, 영국 등 시지남용행위 및 담합행위에 대해 관련 매출액의 30% 상한 규정 中
 - 아울러, 경제형벌이 일부 폐지됨에 따라 기업 부담이 완화되는 측면 존재
- 형벌이 폐지됨에 따라 범위반 억제력이 약화될 수 있다는 비판 제기 가능
 - 형벌을 폐지하는 대신 과징금 등 경제적 제재를 강화함으로써 보다 실효적인 범위반 억제력 확보 可
 - 행위 외형만으로 위법 여부를 판단하기 어렵거나, 절차 위반 성격이 큰 행위들은 형벌을 규정하지 않는 것이 글로벌 스탠다드*
 - * OECD 국가 대부분 경쟁법상 담합 외에는 형벌을 규정하고 있지 않음
 - 형벌을 폐지하더라도 위반행위 발생시 시정명령을 부과하고 시정명령 불이행에 따른 형벌 부과가 가능*하므로 위법시정 및 범위반억제 可
 - * 시정명령 불이행시 형벌 부과 조항은 여전히 존치

다. 입법전략

- 경제적 제재 강화에 따라 기업 등 이해관계자의 반발을 최소화하기 위해
 - ▲과징금 상향·▲조사권 강화 법안을 ▲형벌정비 법안과 패키지로 추진함이 바람직

붙임 1

형벌 폐지 세부 법위반행위

법령	행위	
공정거래법	시지 남용행위	시장지배적사업자의 지위남용행위
	기업집단 관련 법위반행위 등	기업결합·지주회사 행위제한 및 대기업 시책 회피
		순환출자에 대한 의결권 행사
		상출집단의 제한된 의결권 행사
		지주회사 설립·행위제한·CVC 규정 위반 등
		상호·순환·계열사 채무보증 금지 규정 위반 등
	신고의무 위반	지주회사 설립·전환 신고 의무 위반
		지주회사 보고서 제출 의무 위반
		주식소유현황 등 신고의무 위반
가맹사업법	불공정거래행위	정보공개서 등 미제공·지연제공
유통업법	불공정거래행위	배타적 거래 및 거래 방해 행위
		부당한 경영정보 제공 요구 및 경영활동 간섭 행위 등
대리점법	불공정거래행위	부당한 구입강제 행위·이익제공 강요·판매목표 강제 행위
		부당한 경영활동 간섭·부당한 주문내역 확인요청 거부 행위 등
		기타 부당한 불이익 제공 행위
하도급법	불공정거래행위	부당한 위탁취소의 금지 등 위반
		검사의 기준·방법 및 시기등 위반
		부당반품의 금지 및 서면발급 및 보존의무 위반
		부당 대물변제·하도급대금 조정 관련 협의의무위반
		물품구매대금 등의 부당결제 청구 금지
		하도급대금의 지급·선급금 미지급 등 위반
		하도급 계약 이행 및 대금지급보증의무위반
		설계변경시 하도급대금 증액의무 위반
		관세 환급액 지급의무 위반·내국신용장 미개설 등

※ 경제형벌 관련 발의 법안 : ▲공정거래법(김남근 의원안(2.26.)), ▲하도급법(김승원 의원안(2.27.)), ▲대규모 유통업법(김승원 의원안(2.27.)), ▲가맹사업법(허영 의원안(3.3.)), ▲대리점법(허영 의원안(3.3.))

붙임2

공정위 소관 7개 법률의 과징금 상한 상향 방안

- 해외 선진국과 비교해 과징금 수준이 낮은 행위를 중심으로 그 상한을 현실화하고, 정액과징금 상한은 7개 법률 모두 대폭 상향

[법률별 과징금 상한 조정 방안]

구분			정률 과징금 상한	정액 과징금 상한	
① 공정 거래 법	시장지배적지위 남용행위		관련매출액의 6% → 20%	20억 원 → 100억 원	
	부당한 공동행위		관련매출액의 20% → 30%	40억 원 → 200억 원	
	사업자 단체 금지행위	사업자단체	-	10억 원 → 20억 원	
		구성 사업자	부당한 공동행위	관련매출액의 20% → 30%	40억 원 → 200억 원
			그 외	관련매출액의 10% → 15%	20억 원 → 100억 원
	불공정거래행위·재판매 가격 유지행위·보복조치		관련매출액의 4% → 10%	10억 원 → 50억 원	
부당지원·사익편취행위		직전 3년간 평균매출액의 10% → 유지	40억 원 → 200억 원		
② 하도급법			하도급대금의 2배 → 유지	20억 원 → 100억 원	
③ 가맹사업법			가맹본부 매출액의 2% → 유지	5억 원 → 50억 원	
④ 대규모유통업법			관련 납품대금이나 연간임대료 → 유지	5억 원 → 50억 원	
⑤ 대리점법			법위반 금액의 1배 → 2배	5억 원 → 50억 원	
⑥ 표시광고법			관련매출액의 2% → 10%	5억 원 → 50억 원	
⑦ 전자상거래법			영업정지 같음 → 10%	영업정지 같음 → 50억 원	

2. 대규모유통업자 정산기한 단축

가. 주요 내용 및 발의 현황

- ☐ 유통 분야 대금 지연지급 관행을 개선하기 위한 대금 지급기한 단축
 - (직매입: 상품수령일 기준^{60일→30일}) 다수 유통업체가 30일 내 지급하고 있으나, 일부 늦게 지급*하는 유통업체들의 관행을 대폭 개선할 필요
 - * 장기 지급 9개 업체의 경우 평균 53.2일로 법정기한(60일)에 가깝게 지급
 - 다만, 업계의 월 1회 정산 관행을 존중하는 예외 마련
 - (특약매입등 : 판매마감일 기준^{40일→20일}) 당월 거래에 대해 익월에는 정산이 필요하고, 유통업계 정산 절차가 약 20일 이내*인 점을 고려
 - * 「부가가치세법」 상 월 정산의 경우, 익월 10일까지 세금계산서를 발행해야 하며, 이후 비용 상계 및 내부결제 등 실무상 평균 5.9일 소요(평균 약 16일)

구분	현행	개정안	
		원칙	상품수령일로부터 30일
직매입 거래	상품수령일로부터 60일	예외(월 1회 정산)	월 매입마감일(월 말일)로부터 20일
특약매입·위수탁 등	월 판매마감일로부터 40일	월 판매마감일로부터 20일	
예외규정	-	정당한 사유*로 발생한 지급 지연 예외 마련 * 예) 납품업체의 압류·가압류 등으로 관할 법원에 공탁한 경우 등	

- ‘26.7.13. 현재 관련 법안이 총 13건* 발의(공정위안: 김용만 의원안, ‘26.2.12.)
 - * 정무위 7건, 산자위 4건, 농해수위 1건, 과방위 1건 / 민주당 10건, 국민의힘 3건

나. 예상 쟁점

- ☐ 중소기업을 중심으로 대금 지급기한 단축하자는 의견도 있음
 - * (오세희 의원안) 대기업도 단축하되, 중소기업은 더 크게 단축(직매입 20일, 특약등 15일)
 - (이양수 의원안) 중소기업 대상 특약매입등에 대해서만 단축(특약등 20일)
 - (김승원 의원안) 소상공인, 중소·일부 중견기업만 단축(직매입 30일, 특약등 20일)

다. 입법전략

- ☐ 대금 지급기한 단축은 전체 납품업체에 동일하게 적용해야 함을 강조
 - 중소 납품업체의 자금안정성 강화는 물론, 유통업체가 납품업체 자금을 사실상 무상대여하여 금융이익을 누리는 불합리한 관행 개선도 중요

3. 온라인플랫폼 입점업체 보호방안 마련

가. 주요 내용 및 발의 현황

- (공정화법) 입점업체 대금보호 및 거래 투명성 제고 등 플랫폼·입점업체 간 공정한 거래질서 확립을 내용으로 하는 플랫폼 공정화법 등* 총 18건 발의

* 공정화법(11건), 독과점·공정화법(4건), 유통법 개정안(3건) 등 총 18건 발의

※ 소수 독과점 플랫폼의 4대 금지행위 등을 규율하는 독과점 플랫폼법(4건)은 논의 중단

- (배달법) 자영업자·소상공인 위주인 음식점의 중개수수료·배달비 등 비용 부담 완화를 위해 배달플랫폼에 한정된 법안도 별도 발의*

* 배달플랫폼법('25.10월), 공정거래법 개정안('25.10월), 음식배달플랫폼법('25.12월)

나. 예상 쟁점

- (통상이슈) 미측(USTR)이 그간 주로 문제 삼은 독과점법은 잠정 중단 되었으나, 이후 미 재계측은 공정화법 역시 차별적이라는 이유로 반대

- 공정화법은 주로 국내 사업자 대상*으로, 차별소지 없음에도 문제 제기

* 총 45개 중 34개(76%)가 국내 법인 → 11개 외국 법인에는 美(6)뿐만 아니라 中(2) 포함

※ USTR 무역장벽 보고서('26.3월), 미 하원 법사위 보고서('26.7월)도 독과점법 내용만 언급

- (상한제) 배달법의 수수료 상한제* 도입시 풍선효과 등 부작용 우려 제기

※ 2개 안은 15% 상한을 법률에 명시, 음식배달플랫폼법은 영세음식점 대상 우대 수수료 의무화

다. 입법전략

- 통상이슈 등 대외환경을 고려하면서, 국정감사 이후(10월말~)로 공정화법과 배달법 입법 논의를 본격 지원하되, 공정화법 우선 통과 추진**

* 특별법인 배달법은 수수료 규율 등 쟁점에 대한 의견 수렴 거쳐, 공정화법 이후 순차 추진

- (①동력확보) 주요 플랫폼 및 입점업체 대상 실태조사(8~11월) 결과 발표 및 후속 입점업체 간담회를 통해 피해사례 공론화 등 입법환경 조성

- (②입법지원) 필요시, 이해관계자 의견을 반영한 법안을 추가 발의 하는 등, 법안소위 논의가 신속히 진행될 수 있도록 지원

4. 동반성장을 위한 乙의 협상력 강화

가. 주요 내용 및 발의 현황

- (중소기업·소상공인) 중소기업자들이 공동으로 대기업 등에 대응하는 단체협상*이 공정거래법상 금지되는 담합에 해당하지 않도록 법체계 개편^{발의예정}

* (예) 배달앱 입점상인들이 수수료·정산주기 등 거래조건 협상하기 위한 단체협상·행동, 하도급기업들이 대기업의 납품단가 인하요구에 공동 납품거부(단체행동)로 대응

- ① (협상 주체별 운용방안) ▲소기업·소상공인만 참여하는 단체협상은 심사 없이 허용*, ▲중기업이 포함된 단체협상은 신고 수리 후 허용**

* [소기업·소상공인] 전체 사업자의 98.2% → 협상사실만 공정위에 통지하면 즉시 허용 (5년간 유효)

** [중기업(전체의 1.6%)도 포함된 단체협상] 乙들의 매출 합산액이 甲보다 작고, 甲에 대한 거래의존도가 30% 이상이면 공정위에 단체협상 신고 가능 → 형식적 신고요건만 충족하면 허용 (3년간 유효)

- 단체협상을 폭넓게 허용하되, 소비자 이익의 현저한 침해 발생 등 부작용을 방지하기 위해 필요최소한의 사후 통제장치*는 마련

* '향후' 금지명령 (앞으로만 금지 / 명령 전 행위에 대해서는 면책)

- ② (협상 상대별 운용방안) ▲대기업을 상대로 한 단체협상은 전부 허용, ▲중견기업을 상대로 한 단체협상은 그 주체별*로 차등 허용

* [소기업·소상공인] 모든 중견기업 상대로 허용, [중기업 포함] 대형 중견기업 상대로만 허용

- ③ (허용되는 행위) 단체협상에 필요한 가격 등 거래조건 협의 및 관련 정보 교환 등을 광범위하게 허용, 공동 납품거부 등 단체행동도 원칙적 허용*

* 단, 단체행동은 그 파급효과가 훨씬 크므로, 보다 강한 사후 통제장치 도입(임시중지명령 등)

- (노조 등) ①설립신고된 노동조합·소속노동자, ②법원판결 및 노동위원회 결정 등으로 지위를 인정받은 노동조합·소속노동자, ③ 노무제공자*의 행위는 공정거래법 적용대상에서 제외 ⇒ 노동3권 실질적 보장^{발의예정}

* 다른 사람의 사업을 위해 노무를 제공하고 그 대가를 지급받는 사람으로서, 산재보험 법령 등에 18개 직종 규정(보험설계사, 건설기계기사, 골프장캐디, 택배기사, 화물차주 등)

※ 노동조합 등의 '행위'에 공정거래법 적용이 제외되므로, 공정거래법상 거래상 지위 남용 등의 '객체'가 되는 경우에는 여전히 공정거래법의 보호를 받을 수 있음

나. 예상 쟁점

□ 단체협상으로 인한 물가상승·소비자 피해 등 부작용 발생 우려

⇒ 소비자 이익의 현저한 침해 등이 발생하는 경우 담합 적용 제외 특례 적용을 중단할 수 있는 사후통제장치 마련

□ 사업자단체 성격을 갖는 노동조합의 파업 및 분쟁 증가 우려

⇒ 헌법상 노동3권 보장, 종속적 노동관계의 특수성 등을 고려하여 노동조합법, 형법 등 다른 법률로 규율함이 타당

다. 입법전략

□ ▲중소기업·소상공인 단체협상 허용 법안, ▲노조 등에 대한 공정거래법 적용제외 법안은 입법 취지 및 적용 대상이 다른 만큼 별도 발의 추진

□ 중기부·고용부 등 관계부처와의 협업 및 중기중앙회·소상공인연합회 등 관련 단체들의 지지 등을 통해 법안 찬성 여론 조성

○ 공급망 마비·물가 상승 등 부작용에 대한 안전장치*도 함께 마련할 것임을 충분히 설명하는 등 대국민 홍보 진행

* 소비자 이익의 현저한 침해 등 부작용 발생시 특례 적용 중단 및 중지명령, 공동의 거래거절로 인한 공급망 마비 우려 시 임시중지명령 부과 등